广州市白云区“10·9”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年10月9日10时45分许，广州市白云区兆丰路出石潭西路西129米发生一起道路交通事故，一辆重型特殊结构货车与一辆电动自行车发生碰撞，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、石井街道办事处等相关单位成立广州市白云区“10·9”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请黄埔区人民政府、广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

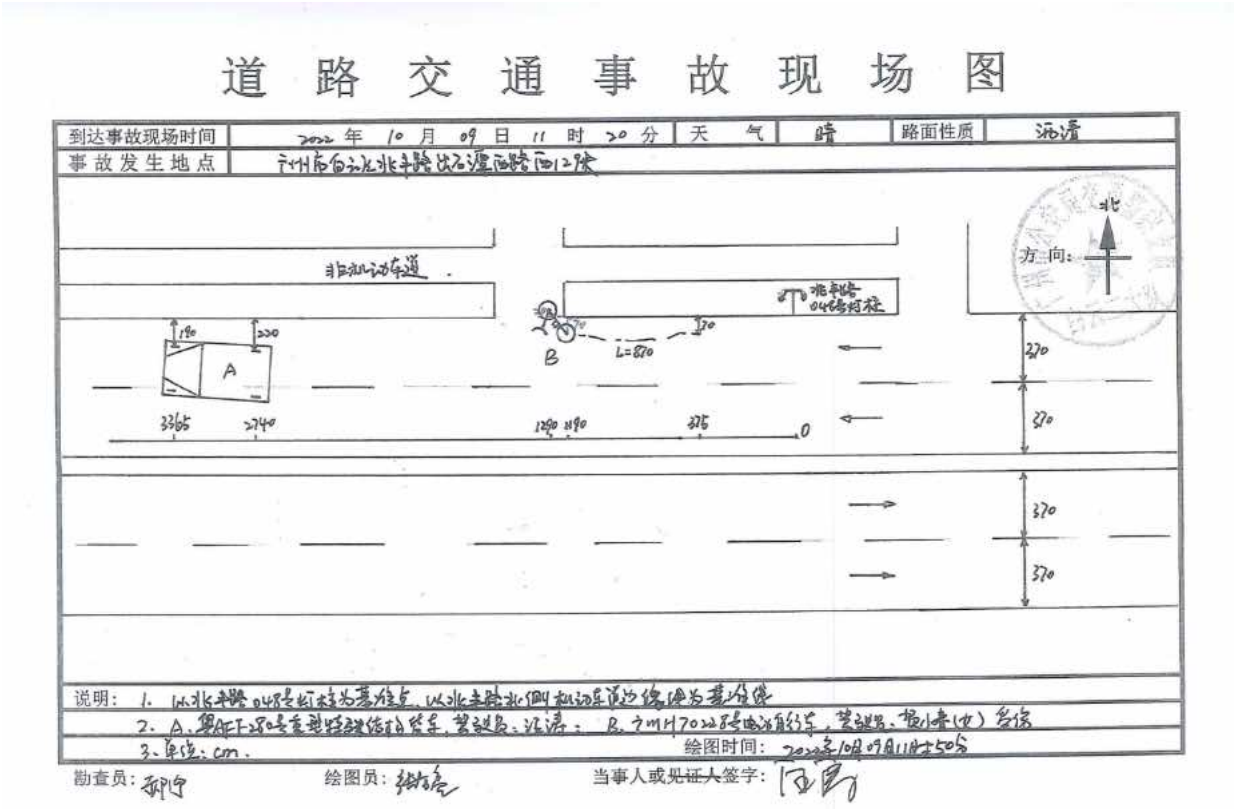
事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，广州市白云区“10·9”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022 年 10 月 9 日 10 时 45 分许，广州京丰物流有限公司驾驶员汪涛驾驶粤 AFF280 号重型特殊结构货车沿广州市白云区兆丰路中心双黄实线以北第一条机动车道由东往西行驶，向右变更车道至第二条机动车道并行驶至兆丰路出石潭西路西 129 米时，遇贺某春驾驶广州 H70228 号电动自行车沿兆丰路中心双黄实线以北第二条机动车道北侧路边由东往西行驶至，结果，重型特殊结构货车车身右侧与贺某春及电动自行车车身左侧发生碰撞，贺某春失控倒地后被重型特殊结构货车右侧车轮碾压，造成贺某春受伤及车辆损坏的交通事故。贺某春经送广州市东方医院抢救无效于当日死亡。（事故现场如下图）



道 路 交 通 事 故 现 场 图

到达事故现场时间	2022 年 10 月 09 日 11 时 20 分	天 气	晴	路面性质	沥青
事故发生地点	广州市白云区兆丰路出石潭西路西129米				

说明：1. 以兆丰路044号树桩为基准点，以兆丰路北侧机动车道边线为事发位置
2. A. 粤AFF280号重型特殊结构货车，驾驶员：汪涛； B. 广州H70228号电动自行车，驾驶员：贺小春(女)受伤
3. 单位：cm.

绘图时间：2022年10月09日11时50分

勘查员：[illegible]　绘图员：[illegible]　当事人或见证人签字：[illegible]

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.广州京丰物流有限公司（以下简称“京丰公司”），涉事粤AFF280号重型特殊结构货车及驾驶员汪涛所属单位，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：黄深荣，营业期限：2018年10月15日至长期，住所：广州市黄埔区丰乐北路1736号大院3号320房，经营范围：停车场经营;道路货物运输代理;机械设备租赁;汽车租赁;建筑工程机械与设备租赁;汽车零配件批发;机械零部件加工;商品批发贸易(许可审批类商品除外);煤炭及制品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;建材、装饰材料批发;建筑用木料及木材组件加工;装卸搬运;打包、装卸、运输全套服务代理;货物专用运输（罐式）;货物专用运输（集装箱）;货物专用运输（冷藏保鲜）;道路货物运输;汽车修理与维护。该单位具备道路运输许可证，有效期至2022年12月31日，共有运营车辆154辆，其中挂靠车辆124辆。该单位主要负责人为黄深荣（男，42岁，广东省阳春市人）。

2.汪涛，男，35岁，湖北省老河口市人，京丰公司驾驶员，事故发生时驾驶粤AFF280号重型特殊结构货车,驾驶证准驾车型：B2，在有效期内。经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

3.贺某春，女，56岁，湖南省衡阳县人，事故发生时驾驶广州H70228号电动自行车，在事故中受伤，经送医抢救无效于当日死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，贺某春符合创伤性

失血休克死亡。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤 AFF280 号重型特殊结构货车，登记所有人:京丰公司;事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:中国平安财产保险股份有限公司广东分公司,事发时保险单在有效期内。该车为挂靠车辆，于 2020 年 5 月 26 日购买并登记在京丰公司名下，实际车主为冯建锋（男，38 岁，广州市白云区人），双方签订了《合作经营协议书》，京丰公司负责为该车办理上牌登记及合法运营手续并纳入统一管理,实际车主在遵守京丰公司管理制度的前提下自负盈亏进行该车的运营。该车于 2020 年 5 月 26 日上牌登记后即开始投入使用参与货物运输,截至事发当日未取得道路运输证。事故发生后，经广东华京司法鉴定所检验，该车制动性能合格，转向性能合格，灯光性能不合格，事故发生时符合装载规定，车速为 17km/h。

2.广州 H70228 号电动自行车，使用人：贺某春。事故发生后，经广东华京司法鉴定所检验，该车制动性能合格，转向性能合格，事故发生时车速为 16km/h。

（四）事故受害人员基本情况。

贺某春，女，56 岁，湖南省衡阳县人，事故发生时驾驶广州 H70228 号电动自行车，在事故中受伤，经送医抢救无效死亡。

（五）事故现场基本情况。

事发地点位于广州市白云区兆丰路出石潭西路西129米，兆丰路呈东西走向，中心双黄实线分隔双向四条机动车道，事发路段北侧人行道内设有非机动车道，交通标志标线控制，完好、干燥的沥青路面，照明条件为白天，视线良好。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，汪涛立即拨打了120和110电话。接报后，广州市公安局交通警察支队白云二大队、120医护人员和石井街道办事处工作人员迅速到达事故现场处置。经评估，本次事故应急处置得当。

经协商，涉事单位与贺某春家属达成协议，签订了谅解书，善后事宜已处理完毕。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，本起事故造成直接经济损失约为130万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202200000523号），经调查询问、检验鉴定、综合分析，造成本起事故的直接原因是：汪涛未按照操作规范安全驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，违

反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]及第二十二条第一款[②]之规定，其过错行为是事故发生的全部原因。贺某春无导致事故发生的过错行为。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项[③]之规定，汪涛承担此事故的全部责任，贺某春无责任。

四、事故暴露的主要问题

（一）违规使用无道路运输证的车辆参加货物运输。京丰公司在粤 AFF280 号重型特殊结构货车不具备道路运输证的情况下，使用该车参加货物运输，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第十四条[④]的规定。

（二）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。涉事驾驶员汪涛上岗前，京丰公司对其进行的岗前安全培训时间仅约 3 小时，远低于国家规定的 24 小时，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第 80 号）第十三条第一款[⑤]的规定。

（三）未向从业人员如实告知危险因素、防范措施。京丰公

---

① 第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

② 第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

③ 第六十条第一款第(一)项 因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

④第十四条 被许可人应当按照承诺书的要求投入运输车辆。购置车辆或者已有车辆经道路运输管理机构核实并符合条件的，道路运输管理机构向投入运输的车辆配发《道路运输证》。

⑤第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时。

司未向涉事驾驶员汪涛如实告知其工作场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条⑥的规定。

（四）安全风险管控缺失。京丰公司虽建立了安全风险分级管控制度，但未组织落实，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，对驾驶员和车辆的安全风险管控缺失，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款⑦的规定。

（五）事故隐患排查治理工作不落实。京丰公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事粤AFF280号重型特殊结构货车机件不符合技术标准的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⑧的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

---

⑥ 第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑦第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

⑧第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

汪涛，涉事重型特殊结构货车驾驶员，未按照操作规范安全驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，对事故的发生负有全部责任。汪涛涉嫌交通肇事罪，广州市公安局已于2022年11月29日对其立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员。

1.京丰公司，涉事粤AFF280号重型特殊结构货车及驾驶员汪涛所属单位，违规使用无道路运输证的车辆参加货物运输，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⑨的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.黄深荣，京丰公司主要负责人，未按规定履行安全生产管理职责，2022年10月28日，广州市黄埔区交通运输局已依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款⑩的规定对其

⑨第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑩第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

予以行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众交通安全意识。

（二）建议石井街配合职能部门开展交通安全整治工作，加强交通安全宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（三）责成京丰公司深刻整改，开展警示教育，严格车辆管理，禁止使用无道路运输证的车辆参加货物运输，规范安全生产教育培训和岗位危险因素、防范措施告知工作，建立、落实全员安全生产责任制，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实履行企业道路运输安全主体责任，杜绝类似事故发生。